

1501420-26.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289792/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 20994360 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL,

3356/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2289792 - 06º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501420-26.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501420-26.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289792/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 20994360 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL,

3356/21/508 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2289792 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS,

3356/21/508 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BUENO BARBOSA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.GABRIEL BUENO BARBOSA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, I e IV, do Código Penal, porque na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e idênticos propósitos com terceiros não identificados, subtraíram, para si, mediante de rompimento de obstáculo, os objetos descritos no auto de fls., no caso um Televisor Samsung e um forno elétrico.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando resposta à acusação.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em mais de um ato pelo sistema teams, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, interrogando-se, enfim, o réu.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a conseqüente condenação dos réus. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecendo-se, enfim o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito, em suas elementares e na circunstância do concurso de agentes, está comprovada pelos autos de fls., bem como pela prova oral, pois se trata, neste ponto, de infração que não deixa necessariamente vestígios.

A materialidade da qualificadora de rompimento de obstáculo está comprovada pelo laudo de fls., que não merece reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação, dizendo que pegou emprestado um veículo Agile, sendo por isso abordado pela polícia sob a suspeita do furto em tela. Assim, entrou em contato com seu amigo que emprestara o carro, o qual confirmou a participação daquele, indicando o local onde estava o produto da rapina, que desta forma foi recuperado.

Tal versão não pode ser elevada em conta, tendo em vista ser pouco crível e quase pueril, não encontrando, no mais, respaldo no conjunto probatório produzido à luz do contraditório.

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, notadamente os policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que em patrulhamento de rotina avistaram um veículo Agile, de cor preta, suspeito de ter sido utilizado no furto em tela. Assim, foi o réu abordado, pois estava só no interior do auto. Indagado, acabou por confessar a prática delitativa, em concurso de agentes e rompimento de obstáculos, apontando o exato local onde estava o produto da rapina, que assim foi recuperado e reconhecido pela vítima.

Diante desse quadro, percebe-se que o réu praticou o furto em suas elementares, bem como nas circunstâncias do concurso de agentes e rompimento de obstáculo.

Não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Mesmo se isso não bastasse, o fato do veículo utilizado na rapina e da "res furtiva" ter sido encontrada em poder do réu, em local por ele apontado, logo depois da subtração, inverte o ônus da prova, impondo aos acusados justificativa verossímil, fazendo incidir sobre eles presunção de culpabilidade pelo delito de furto, pois "quem apresenta um alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso" (JTACrim, 54:204), ou, ainda, "quem invoca um alibi, para recusar a co-autoria ou a participação em delito, não o provando, faz despontar indícios de má justificação, a ser utilizado contra o réu" (RJDTACrim - Vol. 16, Out./Dez.-1992 - Pag. 214 - Rel. Sérgio Pitombo).

No caso, o réu não fez qualquer prova que pudesse afastar a presunção em questão.

No mais, evidente o concurso de agentes, pois, diante do conjunto probatório, tudo leva a crer que o réu e terceiros não identificados são coautores, pois, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e

com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, a base deve ser fixada no mínimo legal, tornando-se, assim, definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia-multa deve ser fixada no mínimo legal.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GABRIEL BUENO BARBOSA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e dez dias multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, determino, nos termos do parágrafo 2º, do mencionado dispositivo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de final de semana, a serem especificadas em execução, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade ora substituída, nos termos do artigo 55, do Código Penal. Em caso de revogação da substituição ora determinada, o regime inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Em razão da primariedade e dos bons antecedentes, bem como por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, ressaltando-se que o crime não pode ser, de fato, considerado, isoladamente, grave, nos termos do artigo 594, do Código de Processo Penal, faz o réu jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Livro do Rol dos Culpados e arquivem-se os autos, com as providências e anotações de praxe.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA